

정부 수탁사업 운영 실태 특정감사
조치요구사항

【'24. 9. 19 ~ 10. 18】

2024. 11.

해 양 환 경 공 단
감 사 실

개 선 요 구

제 목 제안서 평가위원 교섭에 관한 사항

관 련 부 서 해양폐기물관리센터, 해양정화처, 해양보호구역처, 국제협력처,
해양생태처, 해양수질처, 해양방사능모니터링단, 해양공간
관리처, 예방대응처

조 치 부 서 경영지원처

내 용

1. 업무개요

공단은 물품 또는 용역에 대해서 전문성·기술성을 검증하기 위해 다수의 공급자들로부터 제안서를 제출받아 평가하며, 협상적격자를 선정 후 협상절차를 통해 공단에 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결하고 있다.

이에 따라 제안서를 평가하는 경우에는 제안서 평가위원회의 심의를 거치도록 하고 있으며, 평가위원은 발주하는 수요부서에서 구성하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 및 운영 지침」 제4조(평가위원의 선정 및 위촉)에 따라 수요부서는 평가 3일 전까지 3배수 이상의 평가위원 명부를 포함하여 계약부서에 평가위원 선정을 요청하여야 하며,

평가 전일 수요부서 소속직원이 후보위원 교섭 순위에 따라 유·무선 전화를 이용하여 교섭하도록 하고 있다.

그리고 [별표 3]의 서식에 따라 교섭기록을 작성 및 보관하여야 하며, 소요위원이 충족되면 교섭을 종료하고 결재권자의 승인을 득한 후 평가위원을 위촉하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

정부 수탁사업의 제안서 평가 교섭일자를 확인한 결과 교섭의 어려움, 사전 검토 필요, 상급기관 보고 등의 사유로 제안서평가 전일이 아닌 2~6일 전에 평가위원을 교섭한 사례가 19건 확인되었다. 그리고 [별표 3] 서식 누락도 12건 확인되었다.

[표] 제안서 평가 교섭일자 미준수 및 서식 미사용 내역

부서명	용역명	평가일자(A)	교섭일자(B)	(A-B)	비고
해양생태처	2024년 갯골풀 서식지 해양환경생태조사	2024-04-17	2024-04-15	2	
해양생태처	2023년 연안생태조사	2023-04-20	-		서식 미사용
해양생태처	해양생태계 진단·평가 고도화를 위한 조사결과 통합관리 체계 구축	2023-04-05~04-06	-		서식 미사용
해양생태처	해양생태축 관리계획 이행성과 점검 체계 수립 연구	2023-04-05~04-06	-		서식 미사용
해양생태처	여수갯벌 습지보호지역 지정 후보지 조사	2023-04-05~04-06			서식 미사용
해양생태처	2023년 기각류(3종) 서식실태조사 및 서식지 생태조사	2023-04-10	-		서식 미사용
해양생태처	2023년 황해 상괭이 보전관리	2023-04-10	-		서식 미사용
해양생태처	2023년 상괭이 서식실태 및 음향조사	2023-04-10	-		서식 미사용
해양생태처	고래 바다쉼터 조성 타당성조사 및 기본계획(안) 수립	2023-04-10	-		서식 미사용
해양생태처	해양생태축 보전·관리를 위한 관리계획 수립 연구	2022-07-14	-		서식 미사용
해양생태처	고흥갯벌 습지보호지역 지정 후보지 조사	2022-07-14	-		서식 미사용
해양수질처	2024년 해양환경정보 통합관리체계 구축 및 운영 전산감리	2024-08-22	2024-08-19	3	통화자 서명 및 날짜 없음 참석요청 공문 참고
해양수질처	2024년 해양환경정보 통합관리체계 구축 및 운영	2024-03-25	2024-03-21	4	
해양공간관리처	2024년 전국 면허어장 및 공유수면 점용·사용 정보관리	2024-03-06	2024-03-04	2	
해양공간관리처	2024년 해양공간 정보 수집·분석 및 현황 모니터링	2024-02-29	2024-02-27	2	

해양공간관리처	2023년 전국 먼허어장 정보관리 사업	2023-04-04	2023-03-31	4	서식 미사용
해양공간관리처	해양공간적합성협의 검토기준 마련 연구	2023-03-27	2023-03-23	4	서식 미사용
국제협력처	2023년 해양수산부 온실가스 감축사업 활성화 연구	2023-03-13	2023-03-09	4	교섭 증빙자료 부재 참석요청 공문 참고
해양보호구역처	한국의 갯벌 세계자연유산 OUV 모니터링	2024-06-18	2024-06-14	4	
해양방사능모니터링단	2022년 전국연안 해양방사능조사 해양생물 시료 채취 및 전처리	2022-03-14	2022-03-08	6	
해양방사능모니터링단	2023년 전국연안 해양생물 시료채취 및 전처리	2023-06-16	2023-06-14	2	
해양방사능모니터링단	2024년 전국 연안 주요정점 해수 시료채취(해양 방사능)	2024-03-18	2024-03-14	4	
해양방사능모니터링단	2024년 전국 연안 해양생물 시료채취 및 전처리	2024-03-18	2024-03-14	4	
해양폐기물관리센터	제7차 국제 해양폐기물 콘퍼런스 행사 대행	2022-03-24	2022-03-22	2	
해양폐기물관리센터	2022년 해양폐기물 인식증진 홍보대행	2022-04-14	2022-04-12	2	
예방대응처	2022년 침몰선박 현장 실태조사 및 상해 위해도 평가 연구	2022-05-12	2022-05-11	2	
예방대응처	침몰선박(용산호) 잔존유 확인	2023-05-12	2023-05-10	2	
예방대응처	침몰선박 마린스타엠호, 알데바란호 잔존유 회수	2023-05-19	2023-05-17	2	
예방대응처	침몰선박(제5영원호) 잔존유 확인	2023-11-28	2023-11-23	5	
해양정화처	해양 침적폐기물 수거체계 개선 등 연구용역	2023-07-28	2023-07-25	3	
해양정화처	2024년 해양 방치폐기물 실태조사	2024-09-11	2024-09-09	2	

4. 관계부서 의견

경영지원처는 해당 내용을 인지하고 있었으며, 사전검토가 필요한 평가 업무에 한해 그 기간을 고려하여 평가위원 교섭을 할 수 있도록 관련 지침을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

경영지원처장은 「조달청 평가위원 통합관리 규정」을 준용하여 평가위원 교섭은 평가일 전일에 실시하는 것을 원칙으로 하되, 사전공개 또는 사전검토가 필요한 평가업무는 계획서에 객관적인 사유를 명확히 기재한 후 소요기간을 고려하여 평가위원 교섭이 진행될 수 있도록 지침을 개정하시기 바랍니다. (개선)

주 의 요 구

제 목 일상감사 누락에 관한 사항

관 련 부 서 해양정화처, 해양보호구역처, 갯벌복원및해양공사관리TF팀, 해양
방사능모니터링단

조 치 부 서 해양정화처, 해양보호구역처, 갯벌복원및해양공사관리TF팀, 해양
방사능모니터링단

내 용

1. 업무개요

공단은 회계와 주요업무의 적법성·타당성 및 공단 경영목표와의 부합성 등을 검토하기 위해 계획단계부터 업무처리의 각 단계마다 일상감사를 실시하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「감사규정시행세칙」 「[별표 3] 일상감사의 범위 및 대상」에 따르면 인사·예산·결산뿐만 아니라 ‘계약의 변경’ 및 ‘대가의 지급’ 등의 업무처리 단계에서도 일상감사를 실시하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 중인 '21. 1. 이후부터 '24. 8. 현재까지 일상감사 내역을 확인한 결과 해양정화처, 해양보호구역처, 갯벌복원및해양공사관리TF팀, 해양방사능모니터링단에서 총 8건의 일상감사 누락이 확인되었다.

[표] 일상감사 누락(8건)

등록일자	내용	부서명	계약금액	비고
2022.11.11	한국의 갯벌 세계자연유산 통합관리 기반 구축 연구 용역 계약 변경 체결 계획 보고	해양보호구역처	231,636,360	계약기간 연장
2022.11.18	갯벌 홍보 전략 수립 및 홍보 캠페인 운영 용역 계약 변경 체결 계획 보고	해양보호구역처	454,000,000	계약기간 연장
2022.12.12	갯벌 홍보영상 제작 및 확산 용역 계약 변경 체결 계획 보고	해양보호구역처	440,000,000	계약기간 연장
2023.05.24	"2020년 갯벌복원공사 사업관리(시공단계)(2년차)" 준공검사 결과 및 준공금 지급계획 보고	갯벌복원 및 해양공사관리TF팀	564,506,030	준공금 지급
2023.10.10	2023년 무인도서 해양쓰레기 분포 실태 조사 및 실시설계 준공검사 결과 보고	해양정화처	202,000,000	준공금 지급
2023.11.20	다검출기 유도결합플라즈마 질량분석기 계약변경 계획 보고	해양방사능 모니터링단	1,449,800,000	계약기간 연장
2023.11.21	「시모도 갯벌생태계 조사(2022년, 3년차)」용역 변경계약(금액) 추진 계획보고	갯벌복원 및 해양공사관리TF팀	608,119,180	계약금액 변경
2024.10.02	2024년 포항시 호미곶 주변해역 해양폐기물 정화사업 및 감리 변경계약(기간) 체결 계획 보고	해양정화처	399,770,540	계약기간 연장

4. 관계부서 의견

해양정화처장, 해양보호구역처장, 갯벌복원및해양공사관리TF팀장, 해양방사능모니터링단장은 감사결과를 수용하면서 소속직원이 일상감사를 누락하지 않도록 철저히 관리하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

해양정화처장, 해양보호구역처장, 갯벌복원및해양공사관리TF팀장, 해양방사

능모니터링단장은 소속직원이 ‘일상감사 범위 및 대상’을 숙지할 수 있도록 소관 부서 자체교육을 실시하시기 바라며, 일상감사가 누락되지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. (주의)

주 의 요 구

제 목 정부사업 재위탁 계약 선금 보증 채권관리 소홀

관 련 부 서 해양수질처, 해양정화처, 갯벌복원및해양공사관리TF팀

조 치 부 서 해양수질처, 해양정화처, 갯벌복원및해양공사관리TF팀

내 용

1. 업무개요

공단은 건설공사계약, 납품계약 등 각종 계약에 따르는 채무의 이행을 보증하기 위해, 계약담당자가 선금을 지급할 시 증권 또는 보증서를 제출받고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

기획재정부 「계약예규」 정부 입찰·계약 집행기준 제35조(채권확보) 및 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제1장(입찰 및 계약일반기준) 제2절(선금 및 대가지급)에 따르면 계약담당자가 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 하며,

선금에 대한 보증·보험기간의 개시일은 선금 지급일 이전이어야 하고 그 종료일은 이행기간의 종료 다음 날부터 60일 이상(계약의 이행기간이 60일 이내인 경우는 30일 이상)으로 하도록 규정하고 있다.

* 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 공기업과 준정부

기관 등은 보증증권을 대신하여 확약서를 제출받음

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 중인 '21. 1. 이후부터 '24. 8. 현재까지 선금에 대한 보증·보험기간을 확인한 결과, 계약기간이 연장되었음에도 불구하고 선금 보증기간을 연장하지 않은 계약이 총 4건 확인되었다.

[표] 선금 보증기간 종료(4건)

부서	사업명	계약기간		연장 누락(일)	증권 연장여부
		최초	변경		
해양수질처	베트남 바리아 붕따우 해역 해양수질자동측정소 2기 설치 및 시범운영	2020.12.11.~ 2021.11.30	2020.12.11.~ 2024.12.31	1,128	X
해양정화처	인천신항 해양폐기물 정화사업	2021.7.28~ 2021.10.15.	2021.7.28.~ 2022.8.20.	310	X
해양정화처	2022년 통영 내포마을 해양폐기물 정화사업	2023.2.13.~ 2023.3.14.	2023.2.13.~ 2023.3.24.	10	X
갯벌복원 및 해양공사관리TF팀	고파도 갯벌생태계 복원사업(2년차)	2022.8.3.~ 2023.4.28.	2022.8.3.~ 2023.5.4.	6	X

4. 관계부서 의견

해양수질처장, 해양정화처장, 갯벌복원및해양공사관리TF팀장은 감사결과를 수용하면서 선금 보증기간 연장이 누락하지 않도록 철저히 관리하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

해양수질처장, 해양정화처장, 갯벌복원및해양공사관리TF팀장은 소속직원이 선금 보증기간 연장을 누락하지 않도록 소관부서 자체교육을 실시하시기 바라며, 철저히 관리하시기 바랍니다. (주의)